



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 57-K/PM.I-04/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dan Kota Bengkulu dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EVO FRENGKI**
Pangkat, NRP : Serda, 31110030610190
Jabatan : Baurbin Postur Jasrem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Empat Lawang, 24 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Terminal Regional, Gang Amal 1 RT 25 RW 1 Kel.
Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/08/XI/2023 tanggal 09 November 2023.
2. Papera:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/12/XI/2023 tanggal 27 November 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/21/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023.
3. Dibebaskan dari penahanan oleh Papera terhitung mulai tanggal 28 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/10/II/2024 tanggal 28 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-22/A-21/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024 tanggal 25 April 2024.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/45/V/2024 tanggal 02 Mei 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/57-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/57-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/57-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
 - c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Berupa surat:
 - a) 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan September 2021.
 - b) 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Oktober 2021.
 - c) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Maret 2022.
- e) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan April 2022.
- f) 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- g) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 dari Paku Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana anomali tunkin sepenuhnya ke kas negara sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- b. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan disiplin.
- e. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelum perkara ini terjadi.
- f. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dalam negeri yaitu Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2012-2013.
- g. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang saat ini mempunyai tanggungan anak yang masih kecil.

3. Permohonan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri karena bapak Terdakwa adalah seorang

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia setiap bulan harus mengirim uang untuk kebutuhan orang tua dan dana anomali telah Terdakwa kembalikan seluruhnya sebelum diperiksa oleh Polisi Militer.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169, Pgs. Kakumrem 041/Gamas berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 041/Gamas Nomor Sprin/666/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 November 2023 serta Surat Kuasa Substitusi dari Suherman, S.Ag., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020012010176 kepada Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu dan bulan Februari sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu dan tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang"**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Evo Frengki, masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TA 2010 di Rindam II/Sriwijaya Lahat, setelah lulus dilantik dengan Prajurit Dua selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, kemudian ditugaskan di Batalyon 144/Jaya Yudha Kompi C Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan bulan Februari 2015, selanjutnya Terdakwa alih tugas ke Korem 041/Gamas, pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler TA. 2022 selama dua bulan setengah di Secaba Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 2 (dua) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kodim 0407/Kota Bengkulu sampai dengan bulan Februari 2023 kemudian Terdakwa di BP kan ke Jasrem 041/Gamas sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31110030610190.

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan NIP 1985090829121001 Bendahara Keuangan Korem 041/Gamas sejak tahun 2015 saat itu sama-sama berdinasi di Staf Personil Korem 041/Gama, selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan pindah ke Staf Keuangan Korem 041/Gamas sedang Terdakwa tetap berdinasi di Stafpers Korem 041/Gamas.

3. Bahwa Terdakwa telah menerima aliran Dana Anomali Tunkin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 3 September 2021 rekening BRI rek Gaji dan Tunkin Nomor rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira pukul 11.52 WIB ada dana sebesar Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 1 Oktober 2021 rekening BRI rek Gaji dan Tunkin Nomor rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira pukul 11.31 WIB ada dana Anomali Tunkin masuk sebesar Rp27.089.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 3 Februari 2022 rekening BRI rek Gaji dan Tunkin Nomor rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira pukul 11.54 WIB ada dana Anomali Tunkin masuk sebesar Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 10 Februari 2022 rekening BRI rek Gaji dan Tunkin Nomor rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira pukul 12.07 WIB ada dana Anomali Tunkin masuk sebesar Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 4 Maret 2022 rekening BRI rek Gaji dan Tunkin Nomor rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira pukul 11.20 WIB ada dana Anomali Tunkin masuk sebesar Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 15 Maret 2022 rekening BRI rek Gaji dan Tunkin Nomor rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira pukul 09.18 WIB ada dana Anomali Tunkin masuk sebesar Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 4 April 2022 rekening BRI rek Gaji dan Tunkin Nomor rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira pukul 11.13 WIB ada dana Anomali Tunkin masuk sebesar Rp2.089.000,- (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 6 April 2022 rekening BRI rek Gaji dan Tunkin Nomor rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira pukul 11.13 WIB ada dana Anomali Tunkin masuk sebesar Rp14.542.000,- (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan di luar gaji dan tunkin milik Terdakwa, Dana yang

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp14.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

4. Bahwa setiap ada Dana Anomali Tunkin masuk ke rekening BRI (rek Gaji dan Tunkin) milik Terdakwa bulan September dan bulan Oktober tahun 2021 dan bulan Februari s.d. April tahun 2022 Terdakwa selalu dihubungi oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan menyampaikan bahwa di rekening Terdakwa ada dana masuk, selanjutnya meminta Terdakwa untuk menarik tunai kemudian uang tersebut diserahkan langsung kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan bertempat di Pakurem 041/Gamas.

5. Bahwa mekanisme aliran Dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 3 September 2021 melalui rekening BRI (rek Gaji dan Tunkin) milik Terdakwa sebesar Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), setelah itu PNS Ali menelpon dan meminta Terdakwa menarik tunai dana sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada PNS Ali di kantor Pakurem 041/Gamas, selanjutnya uang sebesar Rp3.151.000,00 (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) Fee Terdakwa.

b. Pada tanggal 1 Oktober 2021 melalui rekening BRI (rek Gaji dan Tunkin) milik Terdakwa sebesar Rp27.089.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), setelah itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menelpon dan meminta Terdakwa menarik tunai dana sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan menyerahkan kepada PNS Ali di kantornya (kantor Pakurem 041/Gamas), kemudian sisa sebesar Rp3.089.000,00 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sebagai Fee Terdakwa.

c. Pada tanggal 3 Februari 2022 melalui rekening BRI (rek Gaji dan Tunkin) milik Terdakwa sebesar Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian masuk lagi sebesar Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) total Rp87.709.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), pada saat itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menelpon dan meminta Terdakwa menarik dana tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada PNS Ali di kantornya (kantor Pakurem 041/Gamas), selanjutnya sisa sebesar Rp17.709.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) disampaikan PNS Ali sebagai Fee Terdakwa

d. Pada tanggal 10 Februari 2022 kembali dana masuk melalui rekening BRI (rek Gaji dan Tunkin) milik Terdakwa sebesar Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), saat itu PNS Ali kembali menghubungi dan

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meminta Terdakwa menarik dan menyerahkan tunai uang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di kantornya (kantor Pakurem 041/Gamas) dan saat itu Terdakwa mendapatkan Fee sebesar Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga rupiah) dari PNS Ali.

e. Pada tanggal 15 Maret 2022 melalui rekening BRI (rek Gaji dan Tunkin) milik Terdakwa sebesar Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Saat itu PNS Ali kembali menghubungi dan meminta Terdakwa menarik dan menyerahkan tunai uang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di kantornya (kantor Pakurem 041/Gamas) dan saat itu Terdakwa mendapatkan Fee sebesar Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

f. Pada tanggal 6 April 2022 melalui rekening BRI (rek Gaji dan Tunkin) milik Terdakwa sebesar Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), saat itu PNS Ali kembali menghubungi dan meminta Terdakwa menarik dan menyerahkan tunai uang tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) di kantornya (kantor Pakurem 041/Gamas) dan saat itu Terdakwa mendapatkan Fee sebesar Rp1.042.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) dari PNS Ali.

6. Bahwa total aliran Dana Anomali Tunkin yang masuk melalui rekening BRI Nomor Rekening 15001024687508 milik Terdakwa sebesar Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan Fee sebesar Rp26.955.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

7. Bahwa sebelum rekening BRI Gaji/Tunkin dengan Nomor Rekening 15001024687508 milik Terdakwa digunakan pertama kali untuk menerima transperan aliran Dana Anomali Tunkin di bulan September 2021, sebelumnya antara Terdakwa dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan atau dengan pihak lain tidak ada komunikasi atau kesepakatan berkaitan dengan kegiatan transper dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melaporkan ke atasan Terdakwa tersebut.

8. Bahwa pihak kesatuan terkait permasalahan Terdakwa setelah menerima transferan dana Anomali Tunkin pada tahun 2021 s.d. 2023 sebesar Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), Terdakwa diminta untuk mengembalikan Dana Anomali Tunkin tersebut ke Kas Negara yang telah Terdakwa terima.

9. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2023 Terdakwa berupaya mengejar PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk membantu mengembalikan Dana Anomali Tunkin yang telah diterimanya, sehingga Terdakwa dapat mengembalikan sepenuhnya Dana Anomali yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp 40.766.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan bukti 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 dari Paku Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Serka Dedi Erdison), Saksi-2 (Serda Muhammad Sudarwin), Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah), Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan), Saksi-5 (Serka Fadliansyah) dan Saksi-6 (Serda Budi Andriansyah) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Para Saksi tersebut tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena bertempat tinggal di Bengkulu, yang mana tempat tinggal para Saksi tersebut jaraknya jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk datang secara langsung di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut dilakukan secara elektronik (zoom).

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik dan dalam ayat (3) huruf d menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim, selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan para Saksi tersebut dilaksanakan secara elektronik (zoom).

Adapun para Saksi yang diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom) tersebut menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DEDI ERDISON**

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengantar, Praka, Serka, id: 1940766951273

Jabatan : Baurnik 2 Tim Intelrem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 29 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pembangunan No. 3 Padang Harapan Kec. Gading
Cempaka Kota Bengkulu Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serka Dedi Erdison) kenal dengan Terdakwa (Serda Evo Frengki) pada saat Terdakwa masih berpangkat Praka dan pada saat itu Terdakwa masih di Staf Pers Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2023 Saksi dan Serma Riki Zulkarnain (Dansub Intel C/1 Tim Intelrem 041/Gamas) mendapat perintah secara lisan dari Pasi Intel Korem 041/Gamas Mayor Cpm Rustan Ferdinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi-5 (Serka Fadliansyah) dan Saksi-6 (Serda Budi Ardiansyah) karena diduga terlibat dalam perkara anomali dana tunjangan kinerja dari bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022 di Korem 041/Gamas.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 Saksi dan Serma Riki Zulkarnain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Tim Intelrem 041/Gamas dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa terlibat dalam perkara anomali dana tunjangan kinerja yang dilakukannya bersama PNS Raden Muhammad Ali (Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas) dari bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022 di Korem 041/Gamas.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, terdapat transaksi yang mencurigakan di rekening BRI Terdakwa, yaitu Terdakwa telah menerima beberapa dana anomali tunjangan kinerja dari SPAN yang masuk ke rekening BRI 015001024687508 atas nama Evo Prengki dari bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022 dengan total keseluruhan sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 03 September 2021 sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 01 Oktober 2021 sejumlah Rp27.089.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 03 Februari 2022 sejumlah Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 10 Februari 2022 sejumlah Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

e. Pada tanggal 15 Maret 2022 sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

f. Pada tanggal 06 April 2022 sejumlah Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

5. Bahwa uang yang masuk ke rekening 015001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) merupakan uang anomali tunjangan kinerja yang dilakukan oleh PNS Raden Muhammad Ali dari bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022 di Korem 041/Gamas.

6. Bahwa Saksi mendapat data tersebut dari melihat sendiri print out rekening koran BRI milik Terdakwa.

7. Bahwa transaksi di rekening BRI Terdakwa tersebut mencurigakan karena ada uang yang masuk dari SPAN yang jumlah nominalnya tidak wajar atau lebih dari yang seharusnya Terdakwa terima sebagai tunjangan kinerja sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).

8. Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), kemudian PNS Raden Muhammad Ali memerintahkan Terdakwa untuk menarik tunai, setelah Terdakwa menarik tunai uang tersebut selanjutnya menyerahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali dari bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022 dengan total keseluruhan sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

9. Bahwa dari penyerahan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali, Terdakwa menerima tips dari PNS Raden Muhammad Ali pada bulan September 2021 sejumlah Rp1.062.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah), pada bulan Oktober 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp14.714.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan pada bulan April 2022 sejumlah Rp1.042.000,00 (satu juta empat puluh dua ribu rupiah), sehingga total keseluruhan tips Terdakwa dari PNS Raden Muhammad Ali sejumlah Rp18.599.000,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, dana sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan Terdakwa seluruhnya kepada kas negara melalui Paku Korem 041/Gamas.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hal apa sehingga PNS Raden Muhammad Ali mempercayai Terdakwa sebagai penerima transferan, sepengetahuan Saksi

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saja yang menerima transferan tersebut akan tetapi ada bebrapa orang lainnya yaitu Saksi-5 dan Saksi-6.

12. Bahwa Kesatuan Korem 041/Gamas mengetahui adanya perkara anomali tunjangan kinerja tersebut pada saat rapat evaluasi pembayaran tunjangan kineja secara vicon oleh Waasren Kasad bidang pengendalian di Puskodal Korem 041/Gamas.

13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Korem 041/Gamas pada saat mengetahui Terdakwa terlibat dalam perkara anomali tunjangan kinerja tersebut yaitu melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut dan melimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk dilakukan proses hukum dikarenakan Korem 041/Gamas masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang akurat.

14. Bahwa Terdakwa berdinasi di Korem 041/Gamas dengan jabatan Baurbin Postur Jasrem 041/Gamas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan pengecekan postur tubuh kepada peserta penerimaan seleksi prajurit TNI AD di Korem 041/Gamas.

15. Bahwa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bendera Pengeluaran Korem 041/Gamas, PNS Raden Muhammad Ali pada saat itu dibantu oleh Saksi-6 sebagai operator.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bagaimana mekanismenya PNS Raden Muhammad Ali dalam memproses pengajuan dana tunjangan kinerja pada setiap bulannya.

17. Bahwa selama Terdakwa menerima dana anomali tunjangan pada bulan September 2021, Oktober 2021, Februari 2022, Maret 2022 dan April 2022, Saksi tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum secara pidana ataupun secara disiplin militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SUDARWIN**
Pangkat, NRP : Serda, 31060110040587
Jabatan : Bintara Juru Bayar Denmarem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Kuala Tungkal, 03 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Air Beliti No. 307 RT 27 RW 01 Kel. Betungan Kec.

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serda Muhammad Sudarwin) kenal dengan Terdakwa (Serda Evo Frengki) sekira bulan Juni 2022 saat pertama kali Saksi berdinan di Korem 041/Gamas (BP dari Kodim 0423/Bengkulu Utara) saat itu Terdakwa masih berpangkat Praka dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Korem 041 /Gamas sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya setiap bulan mengajukan gaji dan tunjin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas ke Pekas Korem 041/Gamas serta membuat wabkunya.
3. Bahwa mekanisme Saksi sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas dalam proses pengajuan gaji, tunjin dan uang makan personel Makorem 041/Gamas sebagai berikut:

a. Proses pengajuan gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, setelah dibuat menggunakan Aplikasi DPP kemudian diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas. Setelah deal selanjutnya pengajuan gaji Saksi serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan. Selanjutnya tanggung jawab pengajuan gaji sudah sepenuhnya kepada pihak BP, setelah pihak BP selesai melakukan rekon maka Saksi menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk pdf dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan wabku gaji. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 1 gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI masing-masing.

b. Proses pengajuan tunjin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas di buat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, Saksi menghimpun kekuatan personel yang berhak mennerima tunjin kemudian tunjin diamprah menggunakan Aplikasi GENERATOR. Setelah selesai Saksi ajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa. Setelah

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan maknanya pengajuan tunjin Saksi serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian oleh pejabat Bendahara Pengeluaran data tersebut direkon, setelah berhasil Saksi akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk pdf dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan wabku tunjin. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 2 ke atas tunjin personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai gride masing-masing.

c. Proses pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dibuat diakhir bulan, Saksi merekap personel PNS yang berhak untuk dibayarkan uang makan, kemudian data diamprah menggunakan Aplikasi Gaji Wab secara online (sejak bulan September 2023 sebelumnya menggunakan Aplikasi DPP) setelah jadi, Saksi mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas Saksi serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan. Setelah selesai Saksi akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk pdf dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM saya print sebagai kelengkapan pembuatan wabku uang makan PNS Makorem 041/Gamas. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 3 ke atas uang makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI masing-masing.

4. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas dari bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini, dalam hal pengajuan gaji, tunjin dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas sudah sesuai ketentuan dan nominal pengajuan per item (gaji, tunjin TNI dan PNS dan uang makan PNS) sudah sesuai dengan hak /gride setiap personel militer dan PNS Makorem 041/Gamas.

5. Bahwa sejak Saksi menjabat Juru Bayar Makorem 041/Gamas setiap pengajuan gaji, tunjin dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas setiap bulannya yang sudah cair, Saksi hanya mendapatkan tanda bukti siap pencairan berupa SPM (Surat Perintah Membayar) dari Pakurem 041/Gamas dan nominal yang akan cair yang tertera di SPM sama dengan nominal pada saat pengajuan awal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sudah tertera di SPM selama Saksi menjabat tidak pernah terjadi perbedaan dengan nominal pengajuan awal, Saksi pastikan apabila berbeda secara otomatis sistem menolak pencairan terhadap pengajuan dan selama Saksi menjabat tidak pernah hal itu terjadi.

7. Bahwa sekira bulan September 2023 Saksi mendapatkan informasi dari Pakurem 041/Gamas atau Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) bahwa terjadi anomali tunkin atas nama Terdakwa, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan di pengajuan tunkin Terdakwa, namun tidak ditemukan kejanggalan, nominal pengajuan tunkin Terdakwa sudah sesuai gridenya. Dari data yang Saksi terima dari Pakurem 041/Gamas bahwa dana anomali yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 03 September 2021 masuk rekening BRI (rek gaji dan tunkin) Terdakwa bergabung/bersamaan dengan tunkin induk Terdakwa dengan total sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 01 Oktober 2021 masuk rekening BRI (rek gaji dan tunkin) Terdakwa bergabung/bersamaan dengan tunkin induk Terdakwa sejumlah Rp27.089.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 03 Februari 2022 melalui rekening BRI (rek gaji dan tunkin) Terdakwa masuk bergabung/bersamaan dengan tunkin induk Terdakwa sejumlah Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Februari 2022 kembali masuk ke rekening BRI (rek gaji dan tunkin) Terdakwa sejumlah Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - d. Pada tanggal 15 Maret 2022 melalui rekening BRI (rek gaji dan tunkin) Terdakwa kembali dana masuk sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - e. Pada tanggal 06 April 2022 melalui rekening BRI (rek gaji dan tunkin) Terdakwa kembali ada dana masuk sejumlah Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
8. Bahwa kejadian masuknya dana yang tidak wajar ke rekening Terdakwa terjadi pada saat Saksi belum menjabat sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas, sehingga Saksi tidak mengetahui dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melaporkan perihal tersebut kepada Saksi selaku Juru Bayar Makorem 041/Gamas.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mengembalikan seluruh dana anomali tunkin yang telah diterimanya tersebut melalui Paku Korem 041/Gamas dan telah disetorkan ke kas negara dan ada tanda buktinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saksi SPAN adalah suatu aplikasi yang ada di lingkungan Kemenkeu dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga.

11. Bahwa setelah perkara anomali dana tunkin ini terbongkar sekira bulan September 2023, PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaannya.

12. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum secara pidana ataupun secara disiplin militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MUHAMMAD PUTRA HABIBILLAH**
Pangkat, NRP : Serda, 21210099850302
Jabatan : Barikdokbelpeng Kurem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 28 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 144/JY, Jl. Zainal Arifin Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serda Muhammad Putra Habibillah) kenal dengan Terdakwa (Serda Evo Frengki) sejak bulan September 2021 saat pertama kali Saksi berdinis di Korem 041/Gamas, sebatas kenal dalam hubungan rekan dinis dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira awal bulan September 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023 Saksi menjabat sebagai Bintara Pemeriksa Dokumen Belanja Pegawai Kurem 041/Gamas, dengan tugas dan tanggung jawab menerima Wabku/Pertanggung jawaban Keuangan dari Bamin Staf Makorem 041/Gamas maupun Staf Makodim jajaran Korem 041/Gamas, Wabku Belanja Barang, Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang makan PNS) tersebut Saksi periksa berdasarkan kegiatannya Pencairan dan Kelengkapannya, jika sudah sesuai maka Wabku tersebut Saksi berikan nomor, bulan dan tahun, Wabku tersebut Saksi terima dari para Bamin-Bamin Staf Makorem 041/Gamas maupun Staf Makodim jajaran Korem 041/Gamas dan jika Wabku tersebut ada kesalahan maka Wabku tersebut Saksi kembalikan ke Staf dan Satuan masing-masing untuk segera diperbaiki sesuai tanggal yang sudah ditentukan dan dokumen Wabku yang sudah sesuai maupun yang sudah diperbaiki kemudian siap untuk dikirimkan melalui pengiriman JNE yang didalamnya sudah dilampirkan surat pengantar Wabku, surat jumlah Wabku dan surat permohonan pemeriksaan Wabku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memeriksa dan memutus Kasubdit Coklit Ditkuad, Ka Unit Verku Irjenad dan Kasi Dalku Kakudam II/Sriwijaya.

3. Bahwa mekanisme pelaksanaan tugas jabatan Saksi sebagai Bintara Bemeriksa Dokumen Wabku Belanja Barang, Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) yang masuk di Kurem 041/Gamas sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Dokumen Wabku Belanja Barang, mekanismenya para Bamin Staf Makorem 041/Gamas maupun Staf Makodim Jajaran Korem 041/Gamas memberikan RPD (Rencana Penarikan Dana) yang diajukan Bamin ke Operator Bendahara Keuangan Korem 041/Gamas, jika sudah terbit selanjutnya para Bamin membuat Wabku Belanja Barang dengan meminta tanda tangan SPM (Surat Perintah Membayar) dari Pakurem 041/Gamas dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) kepada Kasrem 041/Gamas. Jika sudah maka Wabku tersebut disusun oleh para Bamin sesuai dengan ketentuan Wabku Belanja Barang, setelah selesai para Bamin menyerahkan Wabkunya ke Saksi untuk diperiksa.
- b. Khusus untuk mekanisme pengajuan Belanja Pegawai khusus Gaji, yang masuk di Kurem 041/Gamas, para Juru Bayar mengirimkan ADK (Administrasi Dalam Komputer) berbentuk fail untuk direkon ke dalam Aplikasi GPP (aplikasi gaji) (khusus untuk uang makan PNS yang merekon adalah juru bayar masing-masing) dikirimkan ke KPPN untuk diperiksa, setelah disetujui data tersebut oleh Operator saat itu Saksi-6 (Serda Budi Andriansyah) dimasukan ke Aplikasi SAS (aplikasi yang digunakan dari 2019 sampai dengan bulan Februari 2022) selanjutnya data ADK tersebut diampira (dikerjakan) sesuai dengan perhitungan Juru Bayar oleh Operator Saksi-6 kemudian terbitlah SPP (Surat Perintah Pembayaran) masih dalam bentuk data komputer online selanjutnya terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar) setelah itu data di print untuk ditandatangani oleh Pakurem 041/Gamas kemudian data yang sudah di print selanjutnya di scand untuk dijadikan bentuk PDF selanjutnya data yang sudah dalam bentuk PDF diupload ke Aplikasi SAS. Langkah selanjutnya menunggu persetujuan pencairan dari KPPN (SP2D) surat hasil pencairan, setelah itu dana masuk ke rekening masing-masing anggota sesuai yang diajukan oleh Juru bayar, semua tahapan ini operatornya adalah Saksi-6.
- c. Sedangkan untuk mekanisme pengajuan Tunkin, yang masuk di Kurem 041/Gamas, para Juru Bayar mengirimkan ADK (Administrasi Dalam Komputer) berbentuk file tanpa direkon kedalam Aplikasi GPP (aplikasi gaji) tetapi data pengajuan langsung dimasukan ke Aplikasi SAS (aplikasi yang digunakan dari 2019 sampai dengan bulan Februari 2022) selanjutnya data ADK tersebut di ampra (dikerjakan) sesuai dengan perhitungan Juru Bayar oleh Operator Saksi-6 kemudian terbitlah SPP (Surat Perintah Pembayaran) masih dalam bentuk data komputer online selanjutnya terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar)

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah diunggah ke putusan.mahkamahagung.go.id untuk ditandatangani oleh Pakurem 041/Gamas kemudian data yang sudah di print selanjutnya di Scend untuk dijadikan bentuk PDF selanjutnya data yang sudah dalam bentuk PDF diupload ke Aplikasi SAS. Langkah selanjutnya menunggu persetujuan pencairan dari KPPN (SP2D) surat hasil pencairan, setelah itu dana masuk ke rekening masing-masing anggota sesuai yang diajukan oleh Juru Bayar, semua tahapan ini operatornya adalah Saksi-6.

4. Bahwa pemeriksa Dokumen Wabku Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang makan PNS) yang masuk di Kurem 041/Gamas yaitu Gaji Induk, Gaji Susulan, Gaji Terusan, Kekurangan Gaji, Tunkin Induk, Tunkin Susulan dan Uang makan PNS Wabnya disusun oleh Juru Bayar Makorem 041/Gamas maupun Juru Bayar Makodim Jajaran Korem 041/Gamas (kecuali Kodim 0407/Kota Bengkulu) dengan kelengkapan dan penyusunan yang sudah sesuai dengan ketentuan Wabku Belanja Pegawai, kemudian Juru Bayar meminta tanda tangan SPM (Surat Perintah Membayar) dari Pakurem 041/Gamas dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) kepada Kasrem 041/Gamas untuk (Makorem 041/Gamas) dan untuk Kodim oleh para Dandim masing-masing kemudian jika sudah maka semua kelengkapannya diserahkan ke Saksi untuk diperiksa.
5. Bahwa pelaksanaan tugas sebagai Bintara Pemeriksa Dokumen Wabku Belanja Barang, Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) Saksi hanya membantu Peltu Syaifudin dan Serka (K) Zulyana, dalam hal tanggung jawab kami bertanggung jawab langsung kepada Pakurem 041/Gamas.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam perkara anomali dana tunkin yaitu pada awal Agustus 2023 saat Paku Korem 041/Gamas atau Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) mengikuti kegiatan vicon dari Srenad di Makorem 041/Gamas, setelah kegiatan vicon tersebut menyampaikan bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara anomali dana tunkin.
7. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Bintara Pemeriksa Dokumen Wabku Belanja Barang, Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) yang masuk di Kurem 041/Gamas dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023, saat Saksi melakukan pemeriksaan Dokumen Wabku Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) yang masuk di Kurem 041/Gamas yaitu Gaji Induk, Gaji Susulan, Gaji Terusan, Kekurangan Gaji, Tunkin Induk, Tunkin Susulan dan Uang Makan PNS Wabkunya disusun oleh Juru Bayar Makorem 041/Gamas maupun Juru Bayar Makodim Jajaran Korem 041/Gamas (kecuali Kodim 0407/Kota Bengkulu), kegiatan pemeriksaan dokumen, Saksi tidak melakukan pemeriksaan, semua produk diperiksa oleh Peltu Syaifudin Zhuri. Setelah Wabku diperiksa kemudian diserahkan kepada Saksi untuk dinomori setelah itu berkas Wabku langsung Saksi pecking dan dikirimkan ke Kasubdit Coklit Ditkuad (Bandung), Ka

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Bandung) dan Kasi Dalku Kakudam II/Swj.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keterkaitan apa Terdakwa dengan proses pengajuan tunkin dari tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2023, sehingga Terdakwa mendapatkan transferan aliran dana anomali tunkin.
9. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui darimana sumbernya dana yang masuk ke rekening Gaji/Tunkin Terdakwa, namun sekira awal bulan September 2023 saat Saksi ditunjuk oleh Pakurem 041/Gamas untuk menggantikan PNS Ali menjadi Operator Aplikasi Sakti, saat itulah Saksi dijelaskan bahwa ada temuan anomali tunkin dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2023 dan salah satu yang menerima aliran dana tersebut adalah Terdakwa.
10. Bahwa sekira bulan Juni 2022, Saksi-6 yang menjabat sebagai Operator Sakti sedang melaksanakan pendidikan Secabareg, sehingga saat itu atas perintah Pakurem 041/Gamas yang lama (Mayor Cku Paimin) posisi operator dirangkap oleh PNS yang saat itu juga sebagai Bendahara Pengeluaran, selanjutnya awal bulan September 2023 saat Saksi ditunjuk oleh Pakurem 041/Gamas atau Saksi-4 untuk menggantikan PNS Ali menjadi Operator Aplikasi Sakti.
11. Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2023 pukul 23.00 WIB, Saksi-4 mengumpulkan Saksi, Letda Cku Edison, PNS Ali, Saksi-6, Saksi-5 (Serka Fadliansyah) dan Terdakwa di rumah PNS Ali (Perumahan Puri Lestari 7 Kandang Emas Kota Bengkulu) dengan maksud Saksi-4 menyampaikan bahwa Kurem 041/Gamas mendapat informasi ada temuan anomali tunkin dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2023, yang melibatkan PNS Ali, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa, saat itu Saksi-4 menyampaikan bahwa Terdakwa telah menerima aliran dana anomali sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), pada saat itu Saksi-4 memerintahkan Terdakwa segera secepatnya untuk mengembalikan dana anomali yang diterimanya tersebut, termasuk juga kepada PNS Ali, Saksi-5 dan Saksi-6.
12. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana anomali tunkin yang diterimanya sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi bertempat di kantor Kurem 041/Gamas secara bertahap, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sekira awal bulan Agustus 2023 Pukul 08.00 WIB melalui Saksi-6 bertempat di kantor Kurem 041/Gamas telah mengembalikan dana anomali tunkin yang masuk ke rekening Terdakwa kepada Letda Cku Edison sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).
 - b. Sekira tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa kembali menyerahkan dana anomali tunkin yang masuk ke rekening Terdakwa kepada Letda Cku Edison sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2023 Terdakwa kembali menyerahkan pelunasan dana anomali tunkin yang masuk ke rekeningnya kepada Letda Cku Edison sejumlah Rp48.766.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), dana anomali Terdakwa sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) sudah seluruhnya dikembalikan dan sudah Saksi serahkan ke Pakurem 041/Gamas dan sudah disetorkan ke kas negara dengan bukti bentuk biling.

13. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun sekira awal bulan September 2023 saat Saksi ditunjuk oleh Saksi-4 untuk menggantikan PNS Ali menjadi Operator Aplikasi Sakti, saat itulah Saksi dijelaskan bahwa ada temuan anomali tunkin dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2023 dan salah satu yang menerima aliran dana tersebut adalah Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana yang masuk pada tanggal 03 September 2021 melalui rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Terdakwa sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- b. Dana yang masuk yang kedua pada tanggal 01 Oktober 2021 melalui rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Terdakwa sejumlah Rp27.089.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- c. Dana yang masuk ketiga pada tanggal 03 Februari 2022 melalui rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Terdakwa sejumlah Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- d. Dana yang masuk keempat pada tanggal 10 Februari 2022 melalui rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Terdakwa sejumlah Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- e. Dana yang masuk kelima pada tanggal 15 Maret 2022 melalui rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Terdakwa sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- f. Dana yang masuk keenam pada tanggal 06 April 2022 melalui rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Terdakwa sejumlah Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Total keseluruhan dana anomali tunkin yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening Gaji/Tunkin sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

14. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melaporkan ada aliran dana anomali tunkin yang masuk ke rekening Terdakwa kepada Saksi.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi SPAN adalah suatu aplikasi yang ada di lingkungan Kemenkeu/KPPN untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga dan aplikasi ini berkaitan langsung dengan jabatan PNS Ali saat itu sebagai Operator dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Pengalihan Korem 041/Gamas karena PNS Ali punya akses ke aplikasi tersebut.

16. Bahwa sekira bulan Juni 2022 Saksi pernah diminta tolong oleh PNS Ali untuk menerima trasferan uang dari teman-temannya yang menurut penjelasan PNS Ali kepada Saksi saat itu bahwa teman-temannya tersebut pernah berhutang kemudian akan membayar, namun PNS Ali tidak bersedia ditrasferkan ke rekening PNS Ali dengan alasan agar uang pembayaran hutang tersebut tidak diketahui oleh istrinya dan seingat Saksi pernah terima trasferan melalui rekening BRI Gaji/Tunkin Saksi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali total keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keseluruhan dana tersebut secara tunai sudah Saksi serahkan kepada PNS Ali saat itu bertempat di kantor dan ada juga saat PNS Ali sakit di rumahnya dan dari nominal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut Saksi tidak pernah mendapatkan fee atau uang jasa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada PNS Ali dan saat itu ada yang melihat yaitu istri PNS Ali.

17. Bahwa pada saat ada temuan dana anomali sekira bulan Agustus 2023, sekira pertengahan bulan September 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dipanggil oleh Kakudam II/Swj, setelah itu sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya.

18. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum secara pidana ataupun secara disiplin militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **IWAN IRAWAN**
Pangkat, NRP : Mayor Cku, 21950322021072
Jabatan : Paku Korem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 07 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Asrama Korem 20 Padang Harapan Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Mayor Cku Iwan Irawan) kenal dengan Terdakwa (Serda Evo Frengki) sekira bulan Agustus 2023 saat pertama kali adanya temuan anomali tunkin di Korem 041/Gamas, saat itu nama Terdakwa termasuk ke dalam daftar penerima aliran dana anomali tunkin dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



penggunaan Pakurem 041/Gamas sejak tanggal 14 Agustus 2023 dengan jabatan Pakurem 041/Gamas menggantikan Mayor Cku Paimin sampai dengan sekarang.

3. Bahwa proses pengajuan gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya, setelah dibuat menggunakan Aplikasi GPP dipengang oleh Juru Bayar Korem 041/Gamas dan jajaran Korem 041/Gamas kemudian diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke KPPN Bengkulu untuk direkonsiliasi atau penyamaan data dengan data yang ada di KPPN Bengkulu, selanjutnya setelah KPPN Bengkulu menyatakan pengajuan gaji sudah benar maka Saksi mendapat pemberitahuan dalam bentuk aplikasi bahwa rekonsiliasi atau data gaji sudah diterima, selanjutnya Operator PPK membuat SPP (Surat perintah pembayaran) selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Saksi sendiri. Setelah deal/ACC selanjutnya pengajuan gaji diajukan ke KPPN Bengkulu dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Operatornya Saksi-6 (Serda Budi Andriansyah) dan pada saat itu yang menjabat sebagai Paku Korem 041/Gamas adalah Mayor Cku Paimin. Selanjutnya tanggung jawab pengajuan gaji sudah sepenuhnya kepada pihak BP (Bendahara Pengeluaran), setelah pihak BP selesai melakukan rekonsiliasi maka Saksi menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM diprint sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Gaji. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 1 gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI masing-masing personel dan Saksi membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah gaji personel militer dan PNS masuk di rekening masing-masing.

4. Bahwa proses pengajuan tunjangan personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas dan jajaran Korem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya Saksi mengajukan ke KPPN Bengkulu, Saksi menggunakan Aplikasi GENERATOR setelah selesai Saksi ajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas selanjutnya dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Saksi sendiri untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya pengajuan tunjangan diserahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Operatornya Saksi-6 yang pada saat itu menjabat sebagai Paku Korem 041/Gamas adalah Mayor Cku Paimin. Kemudian

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pejabat Bendahara Pengeluaran

putusan pejabat Bendahara Pengeluaran data tersebut direkonsiliasi, setelah berhasil akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM diprint sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 2 ke atas tunkin personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai gride atau kepangkatan masing-masing personel dan Saksi membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah tunkin personel militer dan PNS masuk di rekening masing-masing.

5. Bahwa proses pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan Korem 041/Gamas dibuat tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya, Saksi menerima pengajuan dari Juru Bayar untuk pembayaran uang makan personel PNS yang berhak untuk dibayarkan, kemudian Saksi menggunakan Aplikasi Gaji Web secara online menggunakan Aplikasi GPP setelah jadi Saksi mengajukan ke KPPN Bengkulu setelah Acc dari KPPN Bengkulu, Saksi mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Saksi sendiri untuk diperiksa. Setelah deal selanjutnya pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas diserahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Operatornya Saksi-6 yang pada saat itu menjabat sebagai Paku Korem 041/Gamas Mayor Cku Paimin, setelah selesai akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP personel Makorem 041/Gamas. Selanjutnya SPP dan SPM Saksi print sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas. Setelah itu secara otomatis setiap tanggal 3 ke atas Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI masing-masing PNS Makorem 041/Gamas dan jajan Korem 041/Gamas dan Saksi membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan Korem 041/Gamas masuk di rekening masing-masing.

6. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan saat ini dalam hal pengajuan gaji, tunkin dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan sudah sesuai ketentuan dan nominal pengajuan per item (Gaji, Tunkin TNI dan PNS dan Uang Makan PNS) sudah sesuai dengan hak /gride setiap personel militer dan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan.

7. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas dari tanggal 14 Agustus 2023 bahwa setiap pengajuan gaji, tunkin dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dan jajan setiap bulannya yang sudah cair, Saksi hanya mendapatkan

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang bersangkutan. Pada SP2D (surat perintah pencairan dana) dari KPPN Bengkulu dan nominal yang akan cair yang tertera di SP2D sama dengan nominal pada saat pengajuan awal.

8. Bahwa nominal yang siap cair yang tertera di SP2D selama Saksi menjabat tidak pernah terjadi perbedaan dengan nominal pengajuan awal. Saksi pastikan apabila berbeda secara otomatis sistem menolak pencairan terhadap pengajuan. Selama Saksi menjabat tidak pernah hal itu terjadi namun yang sebelumnya Saksi tidak tahu pada saat Pakurem 041/Gamas lama menjabat.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi dari data Kemenkeu ada temuan anomali tunkin dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2023 dan salah satu yang menerima aliran dana tersebut adalah Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 03 September 2021 rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Serda Evo Frengki masuk dana sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 01 Oktober 2021 melalui rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Serda Evo Frengki masuk dana sejumlah Rp27.089.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 03 Februari 2022 melalui rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Serda Evo Frengki masuk dana sejumlah Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 10 Februari 2022 melalui rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Serda Evo Frengki dana masuk sejumlah Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 15 Maret 2022 melalui rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Serda Evo Frengki dana masuk sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 06 April 2022 melalui rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) Serda Evo Frengki dana masuk kembali sejumlah Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan dana anomali tunkin yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening gaji/tunkin sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

10. Bahwa untuk perihal anomali tunkin yang diterima oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah mendapatkan atau mengetahui laporan tentang perihal tersebut karena Saksi baru menjabat sebagai Paku Korem 041/Gamas pada tanggal 14 Agustus 2023.

11. Bahwa sebelum permasalahan anomali tunkin Korem 041/Gamas dan jajaranya diketahui, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi selaku Paku Korem 041/Gamas bahwa ada dana yang bukan haknya masuk ke rekening Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan dana anomali tunkin yang telah

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya tersebut sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Keuangan Korem dengan bukti pengembalian ke kas negara yaitu bentuk KU-42 dan billing PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

13. Bahwa apabila dari uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada kas negara sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut terdapat hak Terdakwa di dalamnya (tunkin induk Terdakwa), maka uang tersebut masih dapat diproses untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

14. Bahwa sekira bulan Agustus 2023 Saksi berada di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Perumahan Puri Lestari 6 Kota Bengkulu bersama dengan Pakurem 041/Gamas yang lama (Mayor Cku Paimin) membahas tentang Lampiran SPM anomali yang pertama pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, yang ikut pertemuan yaitu Saksi, Mayor Cku Paimin, Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan pada saat itu tidak ada yang mengembalikan dana anomali kemudian pertemuan kedua yaitu Saksi, Letda Cku Edison, Saksi-3, Terdakwa dan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan waktu itu juga tidak ada yang mengembalikan dana anomali tunkin dan Saksi hanya menanyakan kapan mengembalikan dana anomali tunkin tersebut, setelah Saksi keluar dari rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, Saksi melihat Saksi-5 (Serka Fadliansyah) dan Saksi-6 (Serda Budi Andriansyah) berada di gasebo halaman rumah PNS Ali.

15. Bahwa setelah perkara anomali dana tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ditarik berdinis ke Kudam II/Swj, sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaannya dan sepengetahuan Saksi saat ini PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sudah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Kakudam II/Swj.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi keterkaitan Terdakwa hanya sebatas sebagai penerima atau rekeningnya digunakan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk menerima aliran dana anomali tunkin yang diduga bersumber dari hasil manipulasi pengajuan tunkin, dengan modus uang yang masuk ditarik tunai kemudian diserahkan secara tunai ataupun ditransferkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Terdakwa hanya mendapatkan uang fee.

17. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat Saksi panggil berkaitan namanya termasuk dalam penerima dana anomali tunkin tersebut, uang fee dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

18. Bahwa sebagai Pakurem 041/Gamas dapat Saksi pastikan bahwa dengan adanya aliran dana anomali tunkin yang bersumber dari memanipulasi data tunkin,

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya akan tetap mengikat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **FADLIANSYAH**
Pangkat, NRP : Serka, 21090252760988
Jabatan : Bati Anev Dalprog Siren
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 15 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lestari 6 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serka Fadliansyah) kenal dengan Terdakwa (Serda Evo Frengki) sejak tahun 2021, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Staf Pers Korem 041/Gamas, setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secaba Reg, Terdakwa ditempatkan di Jasrem 041/Gamas sampai dengan sekarang. Hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan rekan dinas sama-sama berdinis di Makorem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara anomali dana tunkin yang diduga Terdakwa terlibat di dalamnya yaitu sekira tanggal 08 November 2023 setelah vicon dari Srenad dalam rangka Evaluasi Pembayaran Tunjangan Kinerja di ruangan Puskodal Korem 041/Gamas, saat itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam menerima aliran dana anomali tunkin dari manipulasi data tunkin yang dilakukan oleh PNS Ali Kurniawan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan tahap kedua pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk jumlahnya Saksi kurang tahu, namun sepengetahuan Saksi total yang diterima oleh Terdakwa secara keseluruhan sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), semua dana tersebut masuk ke rekening BRI (Rek Gaji dan Tunkin) milik Terdakwa.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bati Data Anev Dalprog Sirenrem 041/Gamas adalah menganalisa penyerapan anggaran serta mengevaluasi, membuat produk stafren, seperti Rencana Awal Kerja, Rancangan Kerja, menghimpun realisasi anggaran, membuat Laporan Evaluasi Triwulan, melaksanakan penatausahaan hibah uang, menghimpun kajian pembentukan satuan baru, penyusunan Rencana Kerja Anggaran dari Komando Atas, memonitor nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran), memonitor Revisi Anggaran dari Komando Atas, memonitor realisasi anggaran yang dikerjakan oleh Kurem

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

041/Gamas, mengimpor SP2D (Rencana Penarikan Dana) dari Kodim-Kodim untuk belanja barang, melaporkan kenaikan serapan setiap minggu ke Kasiren, melaksanakan verifikasi sertijab Dandim-Dandim, melaksanakan dalprogar per semester, melaksanakan fungsi inspektorat di Makorem dan Kodim Jajaran.

4. Bahwa pada saat melaksanakan tugas dan tanggungjawab Saksi saat melakukan pengecekan realisasi anggaran dari kurun waktu 2021 sampai dengan 2022, Saksi tidak pernah menemukan pencairan tunjangan kinerja di luar batas kewajaran, termasuk atas nama Terdakwa, Saksi tidak pernah menemukan dan semua sesuai dengan gride masing-masing.

5. Bahwa jabatan Saksi sebagai Batih Data Anev Dalprog Sirenrem 041/Gamas, tidak ada kaitan dengan proses dan mekanisme pengajuan tunjangan kinerja prajurit Korem 041/Gamas dan Jajaran, namun pada saat setelah tunkin terealisasi dalam jumlah global, Saksi hanya mengambil SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Aplikasi OM SPAN (On Line Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) selanjutnya SP2D Saksi rekap dan dimasukkan ke Daya Serap Korem 041/Gamas (Laporan Realisasi Anggaran), selama ini tidak ditemukan pencairan di luar batas kewajaran.

6. Bahwa sekira bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dari CCTV rumah Saksi melihat di saung depan rumah ada Terdakwa dan Saksi-6 (Serda Budi Adriansyah) sedang duduk, kemudian Saksi keluar dari rumah ikut duduk bergabung, saat berjalan ke saung Saksi sempat melihat di ruang kerja PNS Ali Kurniawan ada Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) dan Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) serta PNS Ali Kurniawan, sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi duduk di saung bersama Terdakwa dan Saksi-6, datang PNS Ali Kurniawan kemudian menyuruh Terdakwa dan Saksi-6 keluar untuk membeli nasi goreng, saat Terdakwa dan Saksi-6 pergi Saksi kembali pulang ke rumah, setelah mereka kembali selanjutnya Saksi kembali bergabung makan di saung sedangkan yang lainnya di dalam ruang kerja PNS Ali Kurniawan, setelah selesai makan Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Pada saat Saksi duduk di saung bersama dengan Terdakwa dan Saksi-6, Saksi mendapatkan penjelasan dari Terdakwa dan Saksi-6 bahwa tujuan mereka datang adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari PNS Ali Kurniawan atas aliran dana anomali tunkin yang sudah mereka terima dari rekening gaji mereka, karena mereka diminta oleh Saksi-4 segera untuk mengembalikan kepada kas negara.

7. Bahwa dana anomali tunkin yang telah diterima oleh Terdakwa maupun dana yang Saksi terima berasal dari SPAN, menurut Saksi semua itu sudah diatur oleh PNS Ali, sebelumnya Saksi, Saksi-6 maupun Terdakwa tidak pernah diminta untuk kerja sama menerima transferan uang tersebut, namun setiap ada dana masuk, PNS Ali selalu menghubungi Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masuk ke dalam rekening untuk menarik secara tunai atau mentransferkan kepada PNS Ali.

8. Bahwa pada saat pertama kali Saksi ataupun Terdakwa menerima transferan dana anomali tunkin, Saksi ataupun Terdakwa tidak pernah saling menginformasikan satu sama lain, hanya diam dan tidak pernah cerita permasalahan ini kepada siapapun.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening BRI Gaji/Tunkin Saksi maupun rekening BRI Gaji/Tunkin Terdakwa adalah berasal dari dana yang diduga dari suatu tindak pidana, namun setelah beberapa kali menerima transferan, Saksi sempat berpikir bahwa dana yang masuk ke rekening Saksi adalah dana tidak jelas (diduga dana bermasalah).

10. Bahwa sekira tanggal 19 Agustus 2023 Saksi dan kurang lebih 30 (tiga puluh) anggota dari Makorem 041/Gamas dan anggota Kodim Jajaran dikumpulkan oleh Tim Itdam II/Swj serta PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas, untuk mengaudit dan verifikasi terkait dana anomali tunkin tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, setelah diaudit keseluruhan anggota yang diduga, semua mengarah kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas, selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dipanggil tersendiri oleh Tim Itdam dan sepengetahuan Saksi setelah audit dan verifikasi oleh Tim Itdam II/Swj PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sudah tidak berdinasi lagi di Korem 041/Gamas, informasi yang Saksi dapat bahwa PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ditarik ke Kudam II/Swj sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **BUDI ANDRIANSYAH**
Pangkat, NRP : Serda, 31110040100891
Jabatan : Bintara Dosir Sipers Kodim 0407/Kota Bengkulu
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Danau 14 RT 3 RW 1 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serda Budi Andriansyah) kenal dengan Terdakwa (Serda Evo Frengki) sekira bulan November tahun 2010 saat sama-sama mengikuti Dimata TA. 2010 Gel. II di Rindam II/Swj, setelah selesai pendidikan Saksi dan Terdakwa sama-

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama berdinasi di Makorem 041/Gamas sampai dengan tahun 2017, setelah itu kembali sama-sama berdinasi di Makorem 041/Gamas sampai dengan bulan Mei 2022, selanjutnya sama-sama mengikuti Diktubareg selama dua setengah bulan di Secaba Rindam II/Swj, setelah dilantik dengan pangkat Serda, sama-sama mengikuti pendidikan Jurbaif selama dua setengah bulan di Dodiklatpur Rindam II/Swj, setelah itu Saksi mendapatkan penempatan di Kodim 0407/Kota Bengkulu sedangkan Terdakwa ditempatkan di Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2022 Saksi berdinasi di Makorem 041/Gamas pernah menjabat sebagai Tamunisi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya Saksi menjabat Ta Gudang Tonwal Denmarem 041/Gamas sampai dengan tahun 2022 namun Saksi tidak menempati jabatan tersebut karena Saksi di BP kan di Keuangan Korem 041/Gamas sebagai Operator sampai dengan bulan Mei 2022, setelah Diktubareg Saksi ditempatkan di Kodim 0407/Kota Bengkulu dengan jabatan Bintara Dosir Siepers Kodim 0407/Kota Bengkulu sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi saat itu hanya BP di Keuangan Korem 041/Gamas, tugas Saksi sebagai Operator Keuangan Korem 041/Gamas adalah membantu membuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pembayaran), tugas Saksi tidak menetap, kadang-kadang membantu menjilid, kadang diminta untuk membantu menomori Wabku bahkan Saksi juga bertugas untuk mengirimkan dokumen ke travel untuk dikirimkan ke Kudam II/Swj.

4. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Operator Keuangan Korem 041/Gamas, Saksi berkerja dibawah tanggung jawab PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas, namun sekira awal bulan Januari 2022 Saksi serah terima tugas dan tanggung jawab kepada Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) karena Saksi sedang mengikuti seleksi Secabareg.

5. Bahwa Saksi membantu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas, sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2022, sebagian besar Saksi hanya membantu membuat SPP dan SPM belanja barang, sedangkan untuk SPP dan SPM tunkin ataupun uang makan PNS Korem 041/Gamas, hibah, rekon (hal-hal yang menyangkut dana dalam jumlah besar) Saksi tidak tahu, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak karena PNS Raden Muhammad Ali mengerjkannya selalu di rumahnya bukan di kantor Keuangan Korem 041/Gamas.

6. Bahwa sekira bulan Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi menghadap Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) di rumahnya (Asrama Perumahan 20 Korem 041/Gamas) saat Saksi menghadap, sudah ada juga Letda Cku Edison, Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi terlibat telah menerima dana anomali tunkin sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024 Saksi menjelaskan bahwa uang tersebut sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) Saksi serahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan baik secara tunai maupun transfer, Saksi hanya mendapatkan fee sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), saat itu petunjuk dari Saksi-4 agar segera dikembalikan ke kas negara.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB atas inisiatif Saksi sendiri dengan menggunakan sepeda motor Saksi menuju ke rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, di rumah tersebut sudah berkumpul Saksi-4, Letda Cku Edison, Saksi-3 dan Saksi-5, tujuannya untuk meminta kepastian dari PNS Ali untuk mengembalikan uang-uang yang masuk ke rekening kami yang kami serahkan baik secara transfer maupun tunai kepada PNS Ali.

8. Bahwa pada saat Saksi ke rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, ditempat tersebut sudah ada Saksi-5 dan Terdakwa, saat duduk di saung yang berada di rumah PNS Ali, Terdakwa menjelaskan bahwa dia juga menerima aliran dana anomali tunkin, beberapa saat kemudian Terdakwa pamit untuk menemui Saksi-4 dan PNS Ali di dalam ruang kantor PNS Ali, Saksi tidak mengetahui hal apa yang mereka bicarakan, setelah Terdakwa keluar dari ruangan langsung menemui kami dan menyampaikan bahwa petunjuk Saksi-4, Terdakwa juga harus mengembalikan dana anomali yang telah masuk ke dalam rekeningnya.

9. Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PNS Ali siap untuk mengembalikan semua dana yang masuk ke rekening Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB sekembali Saksi dan Terdakwa dari membeli nasi goreng, Terdakwa masuk ke dalam ruangan PNS Ali untuk mengantarkan pesanan PNS Ali dan langsung kembali duduk di saung bersama Saksi dan Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 23.20 WIB Saksi melihat PNS Ali, Saksi-4, Letda Cku Edison dan Saksi-3 berjalan keluar dan berpamitan pulang, kemudian PNS Ali datang menghampiri kami yang sedang duduk di saung, pada saat itu PNS Ali berkata "Bud...Lho...tenang saja, Abang bertanggung jawab untuk mengembalikan anomali tunkin itu, tapi siapapun yang bertanya jawab saja...siap salah....siap mengembalikan, jangan cerito kemano-mano...jangan kayak mulut betino" saat itu Saksi dan Terdakwa menjawab "Siap Bang.....jangan sampai Abang lari dari tanggung jawab" dan PNS Ali menjawab "Iyo hoi...jangan nyenyes nian mulut tu...tenang bae..Abang tanggung jawab, pokoknya jangan banyak cerito samo orang.....kalau Kamu banyak cerito..bayarlah dewek, terserahlah Kamu.....tapi yo..beguyur", setelah itu kami berpamitan pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi dana anomali tunkin yang telah diterima oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), uang itu berasal dari SPAN dan menurut Saksi semua ini sudah diatur oleh PNS Ali, sebelumnya kami tidak pernah diminta untuk kerja sama menerima transferan uang tersebut, namun setiap ada dana masuk PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada saat dihubungi, Saksi menyampaikan bahwa ada dana masuk kemudian meminta untuk menarik tunai atau mentransferkan kepada PNS Ali.

11. Bahwa pada saat Saksi ataupun Terdakwa menerima transferan dana anomali tunkin, Saksi ataupun Terdakwa tidak pernah saling menginformasikan satu sama lain, hanya diam dan tidak pernah cerita permasalahan ini kepada siapapun.

12. Bahwa awalnya Saksi maupun Terdakwa tidak mengetahui jika uang yang kami terima di rekening berasal dari dana yang diduga dari suatu tindak pidana, namun setelah beberapa kali menerima transferan, Saksi pribadi sempat berpikir bahwa dana yang masuk ke rekening Saksi adalah dana tidak jelas (diduga dana bermasalah).

13. Bahwa Saksi pernah menerima titipan uang dari PNS Ali sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) agar diserahkan kepada Terdakwa yang nantinya untuk dikembalikan atau disetorkan ke kas negara, tetapi Terdakwa tidak mau mengambil karena takut, akhirnya Saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Letda Cku Edison di kantor Kurem 041/Gamas.

14. Bahwa dana anomali tunkin kurang lebih sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut sudah dikembalikan oleh PNS Ali dan uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Pakurem 041/Gamas untuk diteruskan ke kas negara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serda Evo Frengki) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TA 2010 di Rindam II/Swj, setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu melaksanakan Latihan Perorangan di Batalyon 144/JY selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditugaskan di Batalyon 144/JY Kompi C Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan bulan Februari 2015 Terdakwa alih tugas ke Korem 041/Gamas. Pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reguler TA 2022 selama dua bulan setengah di Rindam II/Swj, setelah itu melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 2 (dua) bulan kemudian ditempatkan di Kodim 0407/Kota Bengkulu sampai dengan bulan Februari 2023, kemudian Terdakwa di BP kan ke Jasrem 041/Gamas dengan jabatan Baurbin Postur Jasrem 041/Gamas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa telah menerima aliran dana anomali tunkin tahap pertama pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

a. Pada tanggal 03 September 2021 ke rekening BRI gaji dan tunkin Nomor Rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira Pukul 11.52 WIB ada dana masuk sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id bergabung dengan tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.089.000.000 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 01 Oktober 2021 ke rekening BRI gaji dan tunkin Nomor Rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira Pukul 11.31 WIB ada dana masuk sejumlah Rp27.089.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang masih bergabung dengan tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.089.000.000 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa telah menerima aliran dana anomali tunkin tahap kedua pada tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
- a. Pada tanggal 03 Februari 2022 ke rekening BRI gaji dan tunkin Nomor Rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira Pukul 11.54 WIB ada dana masuk sejumlah Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang masih bergabung dengan tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.089.000.000 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 10 Februari 2022 ke rekening BRI gaji dan tunkin Nomor Rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira Pukul 12.07 WIB ada dana masuk sejumlah Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 15 Maret 2022 ke rekening BRI gaji dan tunkin Nomor Rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira Pukul 09.18 WIB ada dana masuk sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 06 April 2022 ke rekening BRI gaji dan tunkin Nomor Rekening 15001024687508 milik Terdakwa sekira Pukul 11.13 WIB ada dana masuk sejumlah Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
4. Bahwa total keseluruhan dana anomali yang Terdakwa terima dari SPAN di luar gaji dan tunkin Terdakwa sejumlah Rp134.499.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana atau dari siapa serta dana apa yang masuk ke rekening BRI gaji dan tunkin Nomor Rekening 15001024687508 milik Terdakwa pada bulan September dan Oktober tahun 2021 dan pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2022 dan semua transaksi uang yang masuk ke rekening Terdakwa mekanismenya sama yaitu PNS Ali Kurniawan setiap ada dana masuk di rekening Terdakwa, selalu menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa di rekening Terdakwa ada dana masuk, selanjutnya meminta Terdakwa untuk menarik tunai kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada PNS Ali Kurniawan bertempat di Kurem 041/Gamas.

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai aliran dana anomali tunkin yang masuk serta keuntungan yang Terdakwa dapat sebagai berikut:

- a. Pada saat dana masuk tanggal 03 September 2021 melalui rekening BRI gaji dan tunkin Terdakwa sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), PNS Ali menelpon Terdakwa meminta menarik dana sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada PNS Ali di kantornya (Kurem 041/Gamas), selanjutnya sejumlah Rp3.151.000,00 (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sebagai fee Terdakwaya yang masih tergabung dengan tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.089.000.000 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Pada saat dana masuk tanggal 01 Oktober 2021 melalui rekening BRI gaji dan tunkin Terdakwa sejumlah Rp27.089.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), PNS Ali menelpon Terdakwa meminta menarik dana sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan menyerahkan kepada PNS Ali di kantornya (Kurem 041/Gamas), kemudian sisa sejumlah Rp3.089.000,00 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) sebagai fee Terdakwa yang masih tergabung dengan tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.089.000.000 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- c. Pada saat dana masuk tanggal 03 Februari 2022 melalui rekening BRI gaji dan tunkin Terdakwa sejumlah Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), PNS Ali menelpon Terdakwa meminta menarik dana sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada PNS Ali di kantornya (Kurem 041/Gamas), selanjutnya sisa sejumlah Rp15.620.000,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) disampaikan PNS Ali sebagai fee Terdakwa yang masih tergabung dengan tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.089.000.000 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- d. Pada saat dana masuk tanggal 10 Februari 2022 melalui rekening BRI gaji dan tunkin Terdakwa sejumlah Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), PNS Ali menelpon Terdakwa meminta menarik dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyerahkan kepada PNS Ali di kantornya (Kurem 041/Gamas) dan Terdakwa mendapatkan fee sejumlah Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- e. Pada saat dana masuk tanggal 15 Maret 2022 melalui rekening BRI gaji dan tunkin Terdakwa sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), PNS Ali menelpon Terdakwa meminta menarik dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di kantornya (Kurem 041/Gamas) dan Terdakwa mendapatkan fee sejumlah Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57-K/PM I-04/AD/V/2024 tanggal 06 April 2022 melalui rekening BRI gaji dan tunjangan Terdakwa sejumlah Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), PNS Ali menelpon Terdakwa meminta menarik dan menyerahkan uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) di kantornya (Korem 041/Gamas) dan Terdakwa mendapatkan fee sejumlah Rp1.042.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah).

7. Bahwa total aliran dana anomali tunjangan serta jumlah fee secara keseluruhan yang Terdakwa terima sebagai berikut:

- a. Total aliran dana anomali tunjangan yang Terdakwa terima melalui rekening BRI gaji dan tunjangan milik Terdakwa sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang masih tergabung dengan tunjangan Terdakwa bulan September 2021, Oktober 2021 dan Februari 2022 sejumlah Rp6.267.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- b. Bahwa total dana anomali tunjangan yang Terdakwa terima melalui rekening BRI gaji dan tunjangan milik Terdakwa diluar tunjangan Terdakwa sejumlah Rp134.499.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- c. Total aliran dana anomali tunjangan yang Terdakwa serahkan kepada PNS Ali sejumlah Rp115.900.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- d. Total fee yang Terdakwa terima dari PNS Ali sejumlah Rp18.599.000,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Ali sejak tahun 2015, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa dan PNS Ali sama-sama berdinast di Staf Personil Korem 041/Gamas, selanjutnya PNS Ali pindah ke Staf Keuangan Korem 041/Gamas.

9. Bahwa sebelum rekening BRI gaji dan tunjangan milik Terdakwa digunakan pertama kali di bulan September 2021 untuk menerima transfer, sebelumnya Terdakwa dengan PNS Ali atau dengan pihak lain tidak ada komunikasi atau kesepakatan berkaitan dengan kegiatan transfer tersebut, setiap ada dana masuk Terdakwa selalu dihubungi oleh PNS Ali.

10. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menjabat di Staf yang berkaitan dengan bidang anggaran apa lagi bidang pengelolaan gaji atau tunjangan di Korem 041/Gamas.

11. Bahwa sebelum terjadinya anomali tunjangan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh PNS Ali atau seseorang yang meminta Terdakwa terlibat dalam permasalahan tersebut, namun semua transaksi transfer uang yang masuk ke rekening BRI gaji dan tunjangan milik Terdakwa, mekanismenya setiap ada dana masuk ke rekening Terdakwa, PNS Ali selalu menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan menyampaikannya bahwa di rekening Terdakwa ada dana masuk, selanjutnya meminta Terdakwa untuk menarik tunai kemudian uang tersebut diserahkan langsung kepada PNS Ali Kurniawan di kantor Kurem 041/Gamas.

12. Bahwa pada bulan September dan Oktober 2021 kemudian pada bulan Februari sampai dengan April 2022 ketika ada dana yang Terdakwa tidak ketahui asal usulnya masuk ke rekening BRI gaji dan tunkin Terdakwa, Terdakwa hanya menceritakan kepada istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa transferan tersebut adalah uang rezeki dari PNS Ali untuk uang susu anak dan uang bensin Terdakwa, selain kepada istri Terdakwa tidak ada pihak lain yang Terdakwa ceritakan.

13. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak terlibat kerja sama atau permufakatan dengan PNS Ali maupun dengan pihak siapapun tentang aliran dana anomali tunjangan kinerja tersebut, yang terjadi tiba-tiba saja PNS Ali menghubungi Terdakwa bahwa ada dana yang masuk ke rekening BRI Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa curiga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari hasil tindak pidana karena beberapa kali masuk dan jumlahnya diluar batas kewajaran tetapi Terdakwa tidak hiraukan karena Terdakwa tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

14. Bahwa jika masalah Anomali Tunkin ini tidak terbongkar oleh satuan atas maka kemungkinan besar kegiatan ini masih berlanjut dan Terdakwa masih melanjutkan menerima transferan karena terlanjur menikmati keuntungan dengan cara yang mudah.

15. Bahwa sekira bulan Juli 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) dan menyampaikan bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) di rumah PNS Ali, pada saat Terdakwa tiba, tepatnya di ruangan kantor (ruang kerja milik PNS Ali tepat di depan rumah PNS Ali), ditempat tersebut sudah ada Saksi-4, Letda Cku Edison, Saksi-3 dan PNS Ali, dalam pertemuan tersebut Saksi-4 menyampaikan kepada bahwa Terdakwa terlibat anomali tunkin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan total sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan memerintahkan untuk segera mengembalikan ke kas negara, saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-4 untuk secepatnya menyelesaikan dan langsung dijawab oleh PNS Ali "Lusa di cicil", kemudian Saksi-4 bertanya lagi kepada Terdakwa "sisanya kapan" dan dijawab lagi oleh PNS Ali "Siap..secepatnya".

16. Bahwa setelah itu sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-4 untuk keluar dulu, saat itu Terdakwa standby duduk di saung yang berada di depan rumah Saksi-5 (Serka Fadliansyah), yang tinggal di dalam ruangan kantor PNS Ali Terdakwa melihat ada Saksi-4, Letda Cku Edison, Saksi-3 sedang mendata dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan PNS Ali, pada saat Terdakwa menuju saung, ditempat tersebut sudah ada Saksi-6 (Serda Budi Andriansyah) dan Saksi-5, sekira Pukul 23.00 WIB datang PNS Ali menemui Terdakwa di saung dan meminta tolong Terdakwa untuk membelikan nasi goreng, setelah menyerahkan pesanan PNS Ali tersebut kemudian PNS Ali kembali masuk ke ruangan kantornya bergabung dengan Saksi-4, Letda Cku Edison dan Saksi-3 sedangkan Terdakwa kembali duduk standby bersama Saksi-6 dan Saksi-5, sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa melihat Saksi-4, Letda Cku Edison dan Saksi-3 keluar dari ruang kantor PNS Ali dan langsung berpamitan pulang, selanjutnya PNS Ali langsung menemui kami di saung, di tempat tersebut PNS Ali berkata kepada Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 "Tenang Bae...Aku tanggung jawab", kemudian PNS Ali langsung berkata khusus kepada Terdakwa dengan perkataan "Tenang Bae.....Aku Tanggung jawab.....mulutmu jangan kayak Betino", saat itu Terdakwa hanya menjawab "Iyo....Kak", setelah itu sekira Pukul 01.00 WIB kami semua meninggalkan rumah PNS Ali pulang ke rumah masing-masing.

17. Bahwa berkaitan dengan adanya dana anomali tunkin yang masuk ke rekening BRI gaji dan tunkin milik Terdakwa, sekira awal bulan Agustus 2023 Pukul 08.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-6 telah menerima uang cicilan pengembalian dari PNS Ali dan menyampaikan kepada Terdakwa agar menemuinya untuk mengambil cicilan pengembalian tersebut dengan mengatakan "Cak mano duit Kau ni...mau setor dewek apo Aku bae", pada saat itu Terdakwa menjawab "Kau...bae...Aku dak berani pegang duit itu", pada saat itu uang dana anomali tunkin yang masuk ke rekening Terdakwa di serahkan Saksi-6 langsung kepada Letda Cku Edison sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) untuk disetorkan ke kas negara.

18. Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha menghubungi setiap saat PNS Ali untuk menanyakan sisa penyelesaian dana anomali tunkin yang masuk melalui rekening BRI gaji dan tunkin Terdakwa, selanjutnya sekira tanggal 10 Agustus 2023 PNS Ali meminta nomor rekening istri Terdakwa kemudian mentransferkan dana sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), besok harinya bertempat di kantor Keuangan Korem 041/Gamas uang tersebut Terdakwa serahkan tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Letda Cku Edison untuk dikembalikan ke kas negara.

19. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB tanggal 23 Agustus 2023 kembali PNS Ali mentransferkan dana sejumlah Rp48.766.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) melalui rekening istri Terdakwa, keesokan harinya sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di kantor Keuangan Korem 041/Gamas uang tersebut sejumlah Rp48.766.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-3 untuk

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Sehingga dana anomali tunjangan yang masuk ke rekening BRI gaji dan tunjangan Terdakwa sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) sudah lunas Terdakwa kembalikan ke kas negara melalui Keuangan Korem 041/Gamas.

20. Bahwa sampai saat ini Terdakwa telah menikmati keuntungan atau fee dari PNS Ali atas dana anomali tunjangan kinerja tersebut sejumlah Rp18.599.000,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa siap mengembalikan keuntungan tersebut kepada negara.

21. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum secara pidana ataupun secara disiplin militer.

22. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan September 2021.
- 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Oktober 2021.
- 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Februari 2022.
- 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Maret 2022.
- 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan April 2022.
- 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 dari Paku Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan September 2021, 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Oktober 2021, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Februari 2022, 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Maret 2022 dan 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama.15001024687508@gmail.com Evo Prengki bulan April 2022. Setelah Majelis

1. Berkaitan dengan nominal dana anomali tunjangan kinerja yang diterima di rekening BRI Terdakwa atas nama Evo Prengki dari SPAN, Saksi-1 (Serka Dedi

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telo : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, Saksi-2 (Sugeng Muhammad Sudarwin), Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah) dan Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) semuanya menerangkan total keseluruhan sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), Saksi-1 memperolehnya dari melihat print out rekening BRI Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 memperolehnya dari penjelasan Saksi-4 dan Saksi-4 memperolehnya dari data Kemenkeu, tetapi para Saksi tersebut tidak mengetahui apakah di dalamnya terdapat hak tunjangan kinerja Terdakwa sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa print out rekening BRI Terdakwa, ternyata masih terdapat tunkin Terdakwa bulan September 2021, Oktober 2021 dan Februari 2022 semuanya sejumlah Rp6.267.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga total anomali tunkin yang diterima diluar tunkin Terdakwa sejumlah Rp134.499.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

2. Berkaitan dengan pengembalian dana anomali tunjangan kinerja yang diterima di rekening BRI Terdakwa atas nama Evo Prengki dari SPAN ke kas negara, para Saksi semuanya menerangkan sudah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa ke kas negara melalui Paku Korem 041/Gamas, tetapi uang tersebut berasal dari PNS Ali seluruhnya berdasarkan keterangan dari Saksi-6 yang pernah menerima titipan uang dari PNS Ali untuk diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 bahwa pengembalian dana anomali tunjangan kinerja dari Terdakwa kepada Paku Korem 041/Gamas secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dimana tahap pertama sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-3 di kantor Kurem 041/Gamas dan didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa pengembalian dana tersebut berasal dari uang PNS Ali, kemudian tahap kedua dan ketiga dengan cara ditransfer oleh PNS Ali kepada istri Terdakwa pertama sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp48.766.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), total sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pengembalian ke kas negara sejumlah Rp6.267.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

3. Keterangan Terdakwa menyatakan pada awalnya Terdakwa tidak diberitahu oleh PNS Ali bahwa nanti akan ada dana masuk ke rekening Terdakwa dari SPAN yang jumlahnya tidak wajar dan diantara Terdakwa dengan PNS Ali tidak ada kerja sama sebelumnya mengenai dana anomali tunjangan kinerja, tetapi karena kejadian tersebut tidak sekali tetapi berulang sampai 6 (enam) kali, pada akhirnya Terdakwa menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak pidana tetapi Terdakwa tetap melanjutkan karena tergiur mendapat keuntungan.

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang telah lama sebagai anggota Staf Intelrem 041/Gamas dan Saksi-3 yang menjabat di Staf Keuangan Korem 041/Gamas dari bulan September 2021 yang menerangkan bahwa para Saksi tersebut tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa tentang dana anomali tunjangan kinerja tersebut dan Terdakwa pun menerangkan bahwa Terdakwa pada saat itu tidak melaporkan kepada atasan Terdakwa ataupun kepada Juru Bayar pada saat itu, kemudian dari print out rekening koran BRI Terdakwa yang menunjukkan dana yang masuk selama 6 (enam) kali nominalnya tidak wajar dan jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan tunjangan kinerja Terdakwa setiap bulannya, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai persesuaian alat bukti ini dapat menjadi sebuah alat bukti lainnya yaitu Petunjuk bahwa Terdakwa patut menduga jika dana yang diterima tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau berasal dari tindak kejahatan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan September 2021, 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Oktober 2021, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Februari 2022, 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Maret 2022, 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan April 2022, 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 dari Paku Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat menjadi sebuah alat bukti Surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Evo Frengki) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TA 2010 di Rindam II/Swj, setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di Batayon 144/JY selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditugaskan di Batayon 144/JY Kompi C Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan bulan Februari 2015 Terdakwa alih tugas ke Korem 041/Gamas. Pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reguler TA 2022 selama dua bulan setengah di Rindam II/Swj, setelah itu melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 2 (dua) bulan kemudian ditempatkan di Kodim 0407/Kota Bengkulu sampai dengan bulan Februari 2023, kemudian Terdakwa di BP kan ke Jasrem 041/Gamas dengan jabatan Baurbin Postur Jasrem 041/Gamas sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/48/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/45/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.

3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

4. Bahwa benar rincian aliran dana anomali tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa dari SPAN sebagai berikut:

a. Pada tanggal 03 September 2021 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk di dalamnya terdapat tunjangan kinerja Terdakwa sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp1.062.000,00 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

b. Pada tanggal 01 Oktober 2021 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp27.089.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk di dalamnya terdapat tunjangan kinerja Terdakwa sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa serahkan

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

c. Pada tanggal 03 Februari 2022 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya terdapat tunjangan kinerja Terdakwa sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp13.531.000,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

d. Pada tanggal 10 Februari 2022 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

e. Pada tanggal 15 Maret 2022 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

f. Pada tanggal 06 April 2022 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp1.042.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

5. Bahwa benar total keseluruhan rincian aliran dana anomali tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa sebagai berikut:

a. Total dana anomali tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa dari SPAN melalui rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah **Rp140.766.000,00** (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang masih tergabung dengan tunkin

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Total tunjangan Terdakwa yang tergabung dalam dana anomali tunjangan kinerja yang Terdakwa terima dari SPAN sejumlah **Rp6.267.000** (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Total dana anomali tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa dari SPAN di luar gaji dan tunjangan Terdakwa sejumlah **Rp134.499.000,00** (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- d. Total dana anomali tunjangan kinerja yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas sejumlah **Rp115.900.000,00** (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- e. Total fee yang Terdakwa terima dari PNS Ali sejumlah **Rp18.599.000,00** (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
6. Bahwa benar dana anomali tunjangan kinerja yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada bulan September dan Oktober 2021 dan bulan Februari sampai dengan April 2022 mekanismenya sama yaitu PNS Ali selalu menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa di rekening Terdakwa ada dana masuk, selanjutnya meminta Terdakwa untuk menarik tunai dan kemudian menyerahkan uang tersebut langsung kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan PNS Ali sejak tahun 2015 dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa dan PNS Ali sama-sama berdinasi di Staf Personil Korem 041/Gamas, selanjutnya PNS Ali pindah ke Staf Keuangan Korem 041/Gamas dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menjabat di Staf yang berkaitan dengan bidang anggaran dan bidang yang berkaitan dengan pengurusan gaji atau tunjangan di Korem 041/Gamas.
8. Bahwa benar sebelum rekening BRI gaji dan tunjangan milik Terdakwa digunakan pertama kali di bulan September 2021 oleh PNS Ali untuk menerima transferan dana dari SPAN, sebelumnya Terdakwa dengan PNS Ali atau dengan pihak lain tidak ada menjalin komunikasi atau kesepakatan berkaitan dengan kegiatan transfer tersebut, yang terjadi adalah setiap ada dana yang masuk Terdakwa selalu dihubungi oleh PNS Ali untuk menarik dana tersebut dan menyerahkan secara tunai kepada PNS Ali langsung di kantor Keuangan Korem 041/Gamas yang kemudian Terdakwa mendapat fee dari PNS Ali.
9. Bahwa benar pada bulan September dan Oktober 2021 kemudian pada bulan Februari sampai dengan April 2022 ketika ada dana yang Terdakwa tidak ketahui asal usulnya masuk ke rekening BRI Terdakwa, Terdakwa hanya menceritakan kepada istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa transferan tersebut adalah uang rezeki dari PNS Ali untuk uang susu anak dan uang bensin Terdakwa, selebihnya Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada siapapun dan tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa ataupun Juru Bayar

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korem041/gamas.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak terlibat kerja sama atau permufakatan dengan PNS Ali maupun dengan pihak siapapun tentang aliran dana anomali tunjangan kinerja tersebut, yang terjadi tiba-tiba saja PNS Ali menghubungi Terdakwa bahwa ada dana yang masuk ke rekening BRI Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak pidana karena beberapa kali masuk dan jumlahnya yang diluar batas kewajaran tetapi Terdakwa tidak hiraukan karena Terdakwa mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

11. Bahwa benar sekira akhir bulan Agustus 2023 pukul 23.00 WIB Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) mengumpulkan Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah), Letda Cku Edison, PNS Ali, Saksi-6 (Serda Budi Andriansyah), Saksi-5 (Serka Fadliansyah) dan Terdakwa di rumah PNS Ali (Perumahan Puri Lestari 7 Kandang Emas Kota Bengkulu) dengan maksud Saksi-4 menyampaikan bahwa Kurem 041/Gamas mendapat informasi ada temuan dana anomali tunjangan kinerja dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2023 yang melibatkan PNS Ali, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa, saat itu Saksi-4 menyampaikan bahwa Terdakwa telah menerima aliran dana anomali tunjangan kinerja sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan Saksi-4 memerintahkan Terdakwa segera secepatnya untuk mengembalikan dana anomali yang diterimanya tersebut, termasuk juga kepada PNS Ali, Saksi-5 dan Saksi-6.

12. Bahwa benar sekira tanggal 19 Agustus 2023 kurang lebih 30 (tiga puluh) anggota dari Makorem 041/Gamas dan anggota Kodim Jajaran dikumpulkan oleh Tim Itdam II/Swj termasuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas untuk mengaudit dan memverifikasi terkait dana anomali tunjangan kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, setelah diaudit keseluruhan anggota yang diduga semua mengarah kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dipanggil tersendiri oleh Tim Itdam dan setelah itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sudah tidak berdinasi lagi di Kurem 041/Gamas tetapi ditarik ke Kudam II/Swj dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin.

13. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan dana anomali tunjangan kinerja seluruhnya sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) di kantor Keuangan Korem 041/Gamas secara bertahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Sekira awal bulan Agustus 2023 Pukul 08.00 WIB melalui Saksi-6 menyerahkan dana kepada Letda Cku Edison sejumlah **Rp52.000.000,00** (lima puluh dua juta rupiah).

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2023 Terdakwa menyerahkan dana kepada

Letda Cku Edison sejumlah **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah).

c. Pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa menyerahkan dana kepada Letda Cku Edison sejumlah **Rp48.766.000,00** (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

14. Bahwa benar dana sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang telah Terdakwa kembalikan melalui Pekas Korem 041/Gamas tersebut telah disetorkan ke kas negara dengan tanda bukti bentuk KU-42 dan bentuk Billing, sehingga dalam perkara ini sudah tidak ada kerugian negara dan justru terdapat kelebihan pengembalian sejumlah **Rp6.267.000** (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

15. Bahwa benar dana sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang telah Terdakwa kembalikan ke kas negara tersebut berasal seluruhnya dari PNS Ali yang diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut:

a. Sekira awal bulan Agustus 2023 PNS Ali mentransfer uang kepada Saksi-6 agar diserahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan ke kas negara sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak berani menerimanya karena takut sehingga Saksi-6 yang menyerahkan kepada Letda Cku Edison di kantor Keuangan Korem 041/Gamas.

b. Pada tanggal 10 Agustus 2023 PNS Ali meminta nomor rekening istri Terdakwa kemudian mentransferkan dana sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian besok harinya bertempat di kantor Keuangan Korem 041/Gamas uang tersebut Terdakwa serahkan tunai kepada Letda Cku Edison untuk dikembalikan ke kas negara.

c. Pada tanggal 23 Agustus 2023 PNS Ali mentransferkan dana sejumlah Rp48.766.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke rekening istri Terdakwa, keesokan harinya bertempat di kantor Keuangan Korem 041/Gamas uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-3 untuk dikembalikan ke kas negara.

16. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa telah menikmati keuntungan atau fee dari PNS Ali atas dana anomali tunjangan kinerja tersebut sejumlah Rp18.599.000,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa siap mengembalikan keuntungan tersebut kepada negara.

17. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum secara pidana ataupun secara disiplin militer.

18. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim akan menentukan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : “Yang menguasai harta benda atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan”.

Unsur ketiga : “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

Unsur keempat : “Yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Setiap orang”.

1. Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang bertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan. Sedangkan yang dimaksud “Setiap orang” menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.
2. Kata “Setiap” disini adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.
3. Pengertian “Setiap orang” disini adalah subyek hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindak pidana yang dilakukan dan sehat jasmani maupun rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya (geestelijke vermogens), dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggungjawabkan secara hukum. Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur “Setiap Orang” mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian “Setiap Orang” berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.
4. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Evo Frengki) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TA 2010 di Rindam II/Swj, setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu melaksanakan Latihan Perorangan di Batalyon 144/JY selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditugaskan di Batalyon 144/JY Kompi C Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan bulan Februari 2015 Terdakwa alih tugas ke Korem 041/Gamas. Pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reguler TA 2022 selama dua bulan setengah di Rindam II/Swj, setelah itu melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 2 (dua) bulan kemudian ditempatkan di Kodim 0407/Kota Bengkulu sampai dengan bulan Februari 2023, kemudian Terdakwa di BP kan ke Jasrem 041/Gamas dengan jabatan Baurbin Postur Jasrem 041/Gamas sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/48/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/45/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.
3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

1. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (notoir feiten notorious) Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 184 ayat (2) KUHP. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya.

2. Arti Transfer menurut KBBI adalah pindah atau beralih tempat, sedangkan yang dimaksud dengan mentransfer adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau dari seseorang ke orang lain. Transfer uang adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu, atau juga bisa diartikan sebagai pemindahan uang, yang prosesnya diteruskan kepada bank lain. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *jo* Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/BI/2012 tentang Transfer Dana, menerangkan bahwa transfer uang adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian transfer uang adalah layanan yang disediakan bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

3. Yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini termasuk adalah uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar rincian aliran dana anomali tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa dari SPAN sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 03 September 2021 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdapat tunjangan kinerja Terdakwa sejumlah

Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp1.062.000,00 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

b. Pada tanggal 01 Oktober 2021 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp27.089.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk di dalamnya terdapat tunjangan kinerja Terdakwa sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

c. Pada tanggal 03 Februari 2022 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya terdapat tunjangan kinerja Terdakwa sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp13.531.000,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

d. Pada tanggal 10 Februari 2022 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp5.183.000,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

e. Pada tanggal 15 Maret 2022 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 06 April 2022 masuk dana dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah Rp14.542.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya sisanya sejumlah Rp1.042.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) sebagai fee Terdakwa dari PNS Ali.

2. Bahwa benar total keseluruhan rincian aliran dana anomali tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa sebagai berikut:

- a. Total dana anomali tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa dari SPAN melalui rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki sejumlah **Rp140.766.000,00** (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- b. Total hak Terdakwa (tunjangan kinerja Terdakwa) yang tergabung dalam dana anomali tunjangan kinerja yang Terdakwa terima dari SPAN sejumlah **Rp6.267.000,00** (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Total dana anomali tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa dari SPAN di luar gaji dan tunjangan Terdakwa sejumlah **Rp134.499.000,00** (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- d. Total dana anomali tunjangan kinerja yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas sejumlah **Rp115.900.000,00** (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- e. Total fee yang Terdakwa terima dari PNS Ali sejumlah **Rp18.599.000,00** (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan dana anomali tunjangan kinerja seluruhnya sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) di kantor Keuangan Korem 041/Gamas secara bertahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Sekira awal bulan Agustus 2023 Pukul 08.00 WIB melalui Saksi-6 menyerahkan dana kepada Letda Cku Edison sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).
- b. Sekira tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa menyerahkan dana kepada Letda Cku Edison sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa menyerahkan dana kepada Letda Cku Edison sejumlah Rp48.766.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

4. Bahwa benar dana sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang telah Terdakwa kembalikan melalui Pekas Korem 041/Gamas tersebut telah disetorkan ke kas negara dengan tanda bukti

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Bilang, sehingga dalam perkara ini sudah tidak ada kerugian negara dan justru terdapat kelebihan pengembalian sejumlah **Rp6.267.000** (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

5. Bahwa benar dana sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang telah Terdakwa kembalikan ke kas negara tersebut berasal seluruhnya dari PNS Ali yang diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut:

- a. Sekira awal bulan Agustus 2023 PNS Ali mentransfer uang kepada Saksi-6 agar diserahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan ke kas negara sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak berani menerimanya karena takut sehingga Saksi-6 yang menyerahkan kepada Letda Cku Edison di kantor Keuangan Korem 041/Gamas.
- b. Pada tanggal 10 Agustus 2023 PNS Ali meminta nomor rekening istri Terdakwa kemudian mentransferkan dana sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian besok harinya bertempat di kantor Keuangan Korem 041/Gamas uang tersebut Terdakwa serahkan tunai kepada Letda Cku Edison untuk dikembalikan ke kas negara.
- c. Pada tanggal 23 Agustus 2023 PNS Ali mentransferkan dana sejumlah Rp48.766.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke rekening istri Terdakwa, keesokan harinya bertempat di kantor Keuangan Korem 041/Gamas uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-3 untuk dikembalikan ke kas negara.

6. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa telah menikmati keuntungan atau fee dari PNS Ali atas dana anomali tunjangan kinerja tersebut sejumlah **Rp18.599.000,00** (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa siap mengembalikan keuntungan tersebut kepada negara.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima pentransferan dana anomali tunjangan kinerja dari SPAN selama 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 03 September 2021, tanggal 01 Oktober 2021, tanggal 03 dan 10 Februari 2022, tanggal 15 Maret 2022 dan tanggal 06 April 2022 dengan total keseluruhan sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang masih tergabung dengan hak Terdakwa (tunjangan kinerja Terdakwa) di bulan September 2021, Oktober 2021 dan Februari 2022 sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya di rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 15001024687508 atas nama Evo Prengki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang menerima pentransferan dan menggunakan harta kekayaan”, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur ketiga, “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

1. Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu yang diketahuinya atau patut diduganya, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, sehingga unsur ini telah terpenuhi apabila telah terpenuhi salah satunya.
2. Yang dimaksud dengan diketahuinya atau patut diduganya adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang atau uang tersebut dari kejahatan apa (sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang atau uang itu dari perolehan tidak wajar atau mencurigakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dana anomali tunjangan kinerja yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada bulan September dan Oktober 2021 dan bulan Februari sampai dengan April 2022 mekanismenya sama yaitu PNS Ali selalu menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa di rekening Terdakwa ada dana masuk, selanjutnya meminta Terdakwa untuk menarik tunai dan kemudian menyerahkan uang tersebut langsung kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan PNS Ali sejak tahun 2015 dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa dan PNS Ali sama-sama berdinasi di Staf Personil Korem 041/Gamas, selanjutnya PNS Ali pindah ke Staf Keuangan Korem 041/Gamas dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menjabat di Staf yang berkaitan dengan bidang anggaran dan bidang yang berkaitan dengan pengurusan gaji atau tunjangan di Korem 041/Gamas.
3. Bahwa benar sebelum rekening BRI gaji dan tunjangan milik Terdakwa digunakan pertama kali di bulan September 2021 oleh PNS Ali untuk menerima transferan dana dari SPAN, sebelumnya Terdakwa dengan PNS Ali atau dengan pihak lain tidak ada menjalin komunikasi atau kesepakatan berkaitan dengan kegiatan transfer tersebut, yang terjadi adalah setiap ada dana yang masuk Terdakwa selalu dihubungi oleh PNS Ali untuk menarik dana tersebut dan menyerahkan secara tunai kepada PNS Ali langsung di kantor Keuangan Korem 041/Gamas yang kemudian Terdakwa mendapat fee dari PNS Ali.
4. Bahwa benar pada bulan September dan Oktober 2021 kemudian pada bulan Februari sampai dengan April 2022 ketika ada dana yang Terdakwa tidak ketahui asal usulnya masuk ke rekening BRI Terdakwa, Terdakwa hanya menceritakan kepada istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa transferan

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari PNS Ali untuk uang susu anak dan uang bensin Terdakwa, selebihnya Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada siapapun dan tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa ataupun Juru Bayar Korem 041/Gamas.

5. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak terlibat kerja sama atau permufakatan dengan PNS Ali maupun dengan pihak siapapun tentang aliran dana anomali tunjangan kinerja tersebut, yang terjadi tiba-tiba saja PNS Ali menghubungi Terdakwa bahwa ada dana yang masuk ke rekening BRI Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari tindak pidana karena beberapa kali masuk dan jumlahnya yang di luar batas kewajaran tetapi Terdakwa tidak hiraukan karena Terdakwa mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

6. Bahwa benar sekira akhir bulan Agustus 2023 pukul 23.00 WIB Saksi-4 (Mayor Cku Iwan Irawan) mengumpulkan Saksi-3 (Serda Muhammad Putra Habibillah), Letda Cku Edison, PNS Ali, Saksi-6 (Serda Budi Andriansyah), Saksi-5 (Serka Fadriansyah) dan Terdakwa di rumah PNS Ali (Perumahan Puri Lestari 7 Kandang Emas Kota Bengkulu) dengan maksud Saksi-4 menyampaikan bahwa Kurem 041/Gamas mendapat informasi ada temuan dana anomali tunjangan kinerja dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2023 yang melibatkan PNS Ali, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa, saat itu Saksi-4 menyampaikan bahwa Terdakwa telah menerima aliran dana anomali tunjangan kinerja sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan Saksi-4 memerintahkan Terdakwa segera secepatnya untuk mengembalikan dana anomali yang diterimanya tersebut, termasuk juga kepada PNS Ali, Saksi-5 dan Saksi-6.

7. Bahwa benar sekira tanggal 19 Agustus 2023 kurang lebih 30 (tiga puluh) anggota dari Makorem 041/Gamas dan anggota Kodim Jajaran dikumpulkan oleh Tim ltdam II/Swj termasuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas untuk mengaudit dan memverifikasi terkait dana anomali tunjangan kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, setelah diaudit keseluruhan anggota yang diduga semua mengarah kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dipanggil tersendiri oleh Tim ltdam dan setelah itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sudah tidak berdinis lagi di Kurem 041/Gamas tetapi ditarik ke Kudam II/Swj dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa memang pada awalnya tidak tahu menahu tentang dana anomali tunjangan kinerja yang masuk ke rekening BRI Terdakwa, tetapi karena dana tersebut masuk tidak hanya sekali dan jumlahnya diluar batas kewajaran pada akhirnya Terdakwa sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut berasal dari hal yang tidak jelas dan Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau pejabat yang berwenang pada saat itu seperti Juru Bayar atau Paku Korem 041/Gamas karena Terdakwa merasa akan baik-baik saja karena hanya sebagai penerima dan disamping itu karena Terdakwa juga mendapat fee dari PNS Muhammad Ali atas jasanya menerima transferan dan menariknya untuk diserahkan secara tunai kepada PNS Muhammad Ali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : **“Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.**

1. Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan dalam hal ini sama dengan arti kata bersama-sama melakukan atau ditandai dengan adanya kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana, sedikitnya harus ada dua orang dan dialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.
2. Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
3. Bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu kejahatan dilakukan atau setelahnya.
4. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat atau dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Evo Frengki) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TA 2010 di Rindam II/Swj, setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, setelah itu melaksanakan Latihan Perorangan di Batalyon 144/JY selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditugaskan di Batalyon 144/JY Kompi C Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan bulan Februari 2015 Terdakwa alih tugas ke Korem 041/Gamas. Pada bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reguler TA 2022 selama dua bulan setengah di Rindam II/Swj, setelah itu melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 2 (dua) bulan kemudian ditempatkan di Kodim 0407/Kota Bengkulu sampai dengan bulan Februari 2023, kemudian Terdakwa di BP kan ke Jasrem 041/Gamas dengan jabatan Baurbin Postur Jasrem 041/Gamas sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar dana anomali tunjangan kinerja yang masuk ke rekening BRI Terdakwa pada bulan September dan Oktober 2021 dan bulan Februari sampai dengan April 2022 mekanismenya sama yaitu PNS Ali selalu menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa di rekening Terdakwa ada dana masuk, selanjutnya meminta Terdakwa untuk menarik tunai dan kemudian menyerahkan uang tersebut langsung kepada PNS Ali di kantor Keuangan Korem 041/Gamas.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan PNS Ali sejak tahun 2015 dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa dan PNS Ali sama-sama berdinasi di Staf Personil Korem 041/Gamas, selanjutnya PNS Ali pindah ke Staf Keuangan Korem 041/Gamas dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menjabat di Staf yang berkaitan dengan bidang anggaran dan bidang yang berkaitan dengan pengurusan gaji atau tunjangan di Korem 041/Gamas.

4. Bahwa benar sebelum rekening BRI gaji dan tunjangan milik Terdakwa digunakan pertama kali di bulan September 2021 oleh PNS Ali untuk menerima transferan dana dari SPAN, sebelumnya Terdakwa dengan PNS Ali atau dengan pihak lain tidak ada menjalin komunikasi atau kesepakatan berkaitan dengan kegiatan transfer tersebut, yang terjadi adalah setiap ada dana yang masuk Terdakwa selalu dihubungi oleh PNS Ali untuk menarik dana tersebut dan menyerahkan secara tunai kepada PNS Ali langsung di kantor Keuangan Korem 041/Gamas yang kemudian Terdakwa mendapat fee dari PNS Ali.

5. Bahwa benar pada bulan September dan Oktober 2021 kemudian pada bulan Februari sampai dengan April 2022 ketika ada dana yang Terdakwa tidak ketahui asal usulnya masuk ke rekening BRI Terdakwa, Terdakwa hanya menceritakan kepada istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa transferan tersebut adalah uang rezeki dari PNS Ali untuk uang susu anak dan uang bensin Terdakwa, selebihnya Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada siapapun dan tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa ataupun Juru Bayar Korem 041/Gamas.

6. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak terlibat kerja sama atau permufakatan dengan PNS Ali maupun dengan pihak siapapun tentang aliran dana anomali tunjangan kinerja tersebut, yang terjadi tiba-tiba saja PNS Ali menghubungi Terdakwa bahwa ada dana yang masuk ke rekening BRI Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung karena beberapa kali masuk dan jumlahnya yang di luar batas kewajaran tetapi Terdakwa tidak hiraukan karena Terdakwa mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

7. Bahwa benar sekira tanggal 19 Agustus 2023 kurang lebih 30 (tiga puluh) anggota dari Makorem 041/Gamas dan anggota Kodim Jajaran dikumpulkan oleh Tim ltdam II/Swj termasuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas untuk mengaudit dan memverifikasi terkait dana anomali tunjangan kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, setelah diaudit keseluruhan anggota yang diduga semua mengarah kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dipanggil tersendiri oleh Tim ltdam dan setelah itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sudah tidak berdinasi lagi di Kurem 041/Gamas tetapi ditarik ke Kudam II/Swj dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa ketika menerima transferan dana anomali tunjangan kinerja dari SPAN pada bulan September dan Oktober 2021 dan bulan Februari sampai dengan bulan April 2022 tersebut sebagai personel Makorem 041/Gamas yang berada di Provinsi Bengkulu. Dan Terdakwa sebelumnya tidak ada kerja sama, komunikasi ataupun sepakat dengan PNS Muhammad Ali mengenai akan masuknya dana anomali tunjangan kinerja ke rekening BRI Terdakwa tersebut, Terdakwa baru menyadari atau menduga bahwa itu berasal dari hal yang tidak jelas setelah beberapa kali menerima transferan dan Terdakwa tetap tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang pada saat itu karena Terdakwa merasa hanya sebagai penerima dan Terdakwa tergiur karena mendapat fee atau keuntungan dari PNS Muhammad Ali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: **“Setiap orang yang menerima pentransferan dan menggunakan harta kekayaan yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti menjadi efek jera dan efek cegah bagi personil lain baik prajurit maupun warga sipil agar tidak melakukan hal yang sama dilakukan oleh Terdakwa karena dapat merugikan keuangan negara yang pada akhirnya akan berimbas merugikan masyarakat umum sebagai warga negara.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti agar dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah bagi personil lain khususnya personil Korem 041/Gamas dan jajarannya agar tidak terulang kembali perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerima sejumlah transferan dana diluar batas kewajaran sebagai prajurit TNI yang patut diketahuinya bahwa dana tersebut berasal dari hal yang tidak jelas atau dari kejahatan tetapi tidak melaporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang pada saat itu tetapi justru meneruskan karena tergiur mendapatkan keuntungan, karena dapat merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas di mata pemerintahan dan di mata masyarakat. Majelis Hakim juga menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Korem 041/Gamas bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.
4. Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim lebih mementingkan dan menitikberatkan pada pengembalian aset atau kerugian negara ke kas negara

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa tetap melanjutkan menerima transferan dana anomali tunjangan kinerja dari SPAN dan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang karena Terdakwa tergiur mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas di mata pemerintahan dan di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai secara pasti tentang rincian aliran dana anomali tunkin yang diterima Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa mendapat transferan (bruto) dari SPAN sejumlah **Rp140.766.000,00** (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
2. Tunkin Terdakwa yang masih tergabung di dalamnya sejumlah **Rp6.267.000,00** (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
3. Dana anomali tunkin yang diterima Terdakwa (netto) sejumlah **Rp134.499.000,00** (seratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
4. Dana anomali tunkin yang Terdakwa serahkan kepada PNS Ali sejumlah **Rp115.900.000,00** (seratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
5. Keuntungan yang dinikmati Terdakwa sejumlah **Rp18.599.000,00** (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan ke kas negara menggunakan uang dari PNS Ali sejumlah **Rp140.766.000,00** (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah tidak ada kerugian negara dan justru terdapat kelebihan pengembalian ke kas negara sejumlah **Rp6.267.000** (enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas dimata pemerintahan dan dimata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kondisi keadaan yang meringankan:

1. Bahwa dalam perkara ini sudah tidak ada kerugian negara.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya dan kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, disamping itu tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara tersebut diperingan dari tuntutan Oditur Militer.
4. Bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa terbukti hanya sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan oleh PNS Muhammad Ali, Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum secara pidana maupun secara disiplin, selain itu dana anomali tunjangan kinerja yang diterima di rekening Terdakwa telah dikembalikan seluruhnya oleh PNS Muhammad Ali sehingga keuangan negara tidak dirugikan dalam perkara ini dan Terdakwa telah menjalani penahanan sementara selama 80 (delapan puluh) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara tersebut diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan keterbuktian unsur pidananya dan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka terhadap Terdakwa dikenakan denda.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan September 2021.
2. 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Oktober 2021.
3. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Februari 2022.
4. 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Maret 2022.
5. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan April 2022.
6. 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
7. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 dari Paku Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkaranya, surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) *jo* Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Evo Frengki**, Serda NRP 31110030610190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencucian uang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan September 2021.
 - b. 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Oktober 2021.
 - c. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Februari 2022.
 - d. 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Maret 2022.
 - e. 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan April 2022.
 - f. 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - g. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 dari Paku Korem 041/Gamas tanggal 25 Agustus 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum Terdakwa Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279